

จำนวนหน้า 130 ค.ย. 2557

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๙๒/๒๕๕๖
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๘๖ /๒๕๕๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

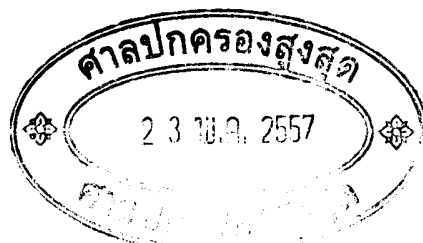
วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ระหว่าง { นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ที่ ๑
นางสาวมัลลิกา สุกผล ที่ ๒
ผู้ฟ้องคดี
กรมบัญชีกลาง ที่ ๑
กระทรวงการคลัง ที่ ๒
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓
ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๔๗/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๒๒/๒๕๕๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา)

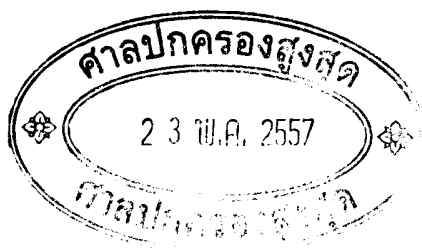
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ทางราชการเป็นเงินคนละ ๖๙๔,๗๔๙.๔๙ บาท กรณีจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีอายุของ



/โรงพยาบาล...

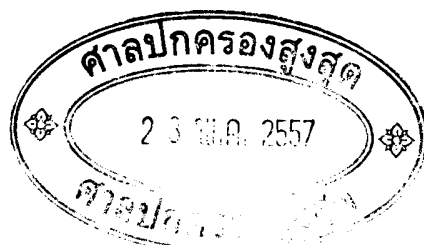
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีราคาแพงกว่าราคา
ที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดเป็นเงิน ๑,๓๘๙,๔๙๘.๙๘ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มี
หนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินตามความเห็นของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีการกำหนดขั้นตอน
การอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้แล้วตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ที่ให้มีการส่งสำนวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อตรวจสอบ และให้มีคำสั่งตามความเห็นของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจนำเรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้
แต่สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในอายุความการฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้ง
ผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า
คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ประมาทเลินเล่อในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ และการจัดซื้อ
ดังกล่าวได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการแล้ว ส่วนที่ราคาเวชภัณฑ์บางรายการ
มีราคาสูงกว่าท้องตลาดหรือมีราคาสูงกว่าในปีที่ผ่านมา เป็นเพราะค่าเงินบาทผันผวน
ประกอบกับการที่จะพิจารณาว่าราคาเวชภัณฑ์แพงหรือไม่ ต้องเปรียบเทียบจากข้อมูล
เดียวกันทั้งยี่ห้อ แหล่งผลิต ขนาดบรรจุ ปริมาณการซื้อ และระยะทางขนส่ง นอกจากนี้
ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
และเหตุผลในการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบไม่แจ้งชัดว่า
เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ และผู้ใดต้อง
รับผิดชอบเพียงใด รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด
ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเพียงอย่างเดียว และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ทางราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อ
ศาลปกครอง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

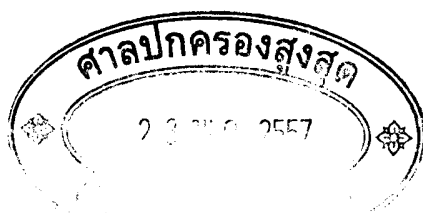
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม แต่ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยาครั้งนี้ ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ทำให้ผู้ขายได้ประโยชน์แต่ทางราชการ ต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยาในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้จัดทำและสำรวจราคาเวชภัณฑ์ก่อนทำการจัดซื้อ เป็นเหตุให้ไม่มีมาตรฐานกำหนดราคาเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ จึงไม่อาจกำหนดราคาที่เหมาะสมได้ พฤติการณ์พอดังกล่าวได้ว่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรณีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังแยกการจัดซื้อเพื่อให้อยู่ในวงเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถตกลงราคาได้ เป็นเหตุให้ทางราชการต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยาในราคาแพง กรณีเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปรียบเทียบราคาเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อจากสถิติที่เคยจัดซื้อเวชภัณฑ์นั้น ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในราคาสูง โดยใช้ราคาที่เคยจัดซื้อสูงสุดบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ มาเป็นราคาที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อหามูลค่าความเสียหายตามหนังสือชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ ผลปรากฏว่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยามีราคาสูงกว่าราคาที่นำมาเปรียบเทียบ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยาในราคาสูงเกินความเป็นจริงและทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหลีกเลี่ยงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้อมาแล้ว โดยจัดซื้อเวชภัณฑ์ชนิดและคุณภาพอย่างเดียวกันในชื่อเรียกอย่างอื่น (ยี่ห้อ) ในราคาที่สูง จึงไม่อาจนำมาหักล้างการจัดซื้อเวชภัณฑ์ราคาแพงได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีโอกาสชี้แจงและโต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ส่วนราชการส่งไปให้ตรวจสอบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติและมีได้มีข้อสงสัยประการใด จึงได้พิจารณาและวินิจฉัยความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่จำเป็นต้องเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปชี้แจง และการแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจะมีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่เป็นจำนวนเท่าใด มิใช่เป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ส่วนเหตุผล



/การพิจารณา...

การพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบนั้น ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๖ และเนื่องจากการที่ทางราชการต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อให้ได้เวชภัณฑ์ในราคาแพง และไม่เหมาะสม เป็นความเสียหายที่เกิดแก่เงินโดยตรง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียวตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำเนินการทางวินัยและดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรณีได้ทำการตรวจสอบการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ พบว่ามีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ยังสมควรช่วยเหลือเกื้อกูล (สปร.) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๕๓ รายการ เป็นเงิน ๒,๘๕๓,๑๓๕ บาท และเดือนกันยายน ๒๕๔๑ จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๘๖๓,๑๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๑๖,๒๘๕ บาท จากห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศกร เมติคอล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถุงสยาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชมป์เวชภัณฑ์การแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อี ชัพพลาย และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อี เมติคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าเวชภัณฑ์ มีราคาแพงกว่าราคาที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด เป็นเงิน ๑,๔๔๘,๔๖๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๑๑๔๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามรายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ว่า น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีพฤติการณ์อันจงใจหรือเจตนาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือมีพฤติการณ์กระทำการโดยปราศจากความระมัดระวัง ประกอบกับเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทักท้วงผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ได้รับดำเนินการติดต่อผู้ประกอบการค้าเวชภัณฑ์เพื่อสอบถามและทักท้วง และผู้ประกอบการค้าเวชภัณฑ์ก็ได้ชดเชยเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายและชดเชยเงิน รวมมูลค่าตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทักท้วง การที่ผู้ประกอบการค้าเวชภัณฑ์ได้ชดเชยเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายและชดเชยเงินให้นั้น น่าเชื่อว่าเป็นเพียงต้องการรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้าเอาไว้ มิใช่เป็นเพราะราคาเวชภัณฑ์ที่จำหน่ายสูงกว่าท้องตลาด



/การกระทำ...

การกระทำจึงไม่เข้าลักษณะองค์ประกอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เมื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมได้รับการชดเชยเวชภัณฑ์ที่มีไซยาและชดเชยเงิน รวมมูลค่าเกินกว่าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทักท้วงไว้ จึงเห็นว่าการชดเชยเวชภัณฑ์และชดเชยเงินจำนวนดังกล่าวสมประโยชน์แก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและเห็นควรยุติเรื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และได้ส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ มีราคาแพงกว่าราคาที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด บางรายการมีการจัดซื้อเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย อันเกิดจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยมูลค่าความเสียหายอันพึงคำนวณได้ในกรณีนี้ ภายหลังที่ได้เปรียบเทียบราคาเวชภัณฑ์ที่มีไซยาที่เคยจัดซื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โรงพยาบาลเขื่องใน โรงพยาบาลตระการพืชผล และโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เห็นว่า มูลค่าความเสียหายที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เป็นเงินจำนวน ๑,๓๘๙,๔๙๘.๙๘ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๑,๓๘๙,๔๙๘.๙๘ บาท และโดยที่กรณีนี้เป็นเรื่องความเสียหายที่เกิดแก่เงินของทางราชการ ซึ่งตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังผู้ขายจะได้ชดใช้เวชภัณฑ์ซึ่งมีราคาเท่าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ชี้ไว้จนครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่ก็มิอาจนำมาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เงินได้ตามนัยระเบียบดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการคนละกึ่งหนึ่งเป็นเงินคนละ ๖๙๔,๗๔๙.๔๙ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำเงินมาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจอุทธรณ์ผลการพิจารณาความรับผิด



/ทางละเมิด...

ทางละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๖ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ทำคำคัดค้านคำให้การและไม่แจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดต่อไป หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ประสงค์จะทำคำคัดค้านคำให้การ แต่ประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จสิ้น

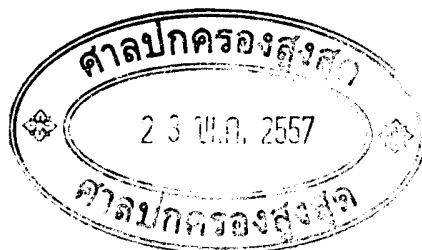
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ส่งสำเนาสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดต่อศาล

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายให้แก่ทางราชการเป็นเงินคนละ ๖๔๔,๗๔๙.๔๙ บาท ตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยาในระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๑ มีมูลค่าเป็นเงินจำนวนมากถึง ๓,๗๑๖,๒๘๕ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกลับไปใช้วิธีตกลงราคา ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่พัสดุจะเป็นผู้ติดต่อดกลงราคากับผู้ขายโดยตรง โอกาสที่จะแข่งขันในระหว่างผู้ขายหลายรายจึงไม่มี และการซื้อแต่ละครั้งก็ถูกจำกัดด้วยวงเงินการซื้อไม่เกินครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเจตนาแยกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยาเพื่อให้อยู่ในวงเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถตกลงราคาได้ เป็นการหลีกเลี่ยงการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้จัดทำและสำรวจราคาเวชภัณฑ์ก่อนการจัดซื้อ เป็นเหตุให้ไม่มีมาตรฐานกำหนดราคาเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ จึงไม่อาจกำหนดราคาที่เหมาะสมได้ และเป็นเหตุให้ราคาเวชภัณฑ์ที่มีไชยาคราวนี้นี้มีราคาแพงกว่าราคาปกติในท้องตลาด โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เปรียบเทียบราคาเวชภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจัดซื้อกับราคาที่บริษัทอื่นจำหน่ายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน



/ผลปรากฏว่า...

ผลปรากฏว่าการซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีราคาแพงกว่าราคาที่จำหน่ายทั่วไปเป็นเงิน ๑,๔๔๘,๔๖๑ บาท ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คิดมูลค่าความเสียหายจากการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในคราวนี้โดยการเปรียบเทียบกับราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของโรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โรงพยาบาลเขื่องใน โรงพยาบาลตระการพืชผล และโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ในระยะเวลาใกล้เคียงกับที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจัดซื้อ โดยใช้ราคาที่เคยจัดซื้อสูงสุดบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ ปรากฏว่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีราคาสูงกว่าราคาที่นำมาเปรียบเทียบ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยาในราคาสูงเกินความเป็นจริง และทำให้ราชการเสียหาย คิดเป็นเงิน ๑,๓๘๙,๔๙๘.๙๘ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องชดใช้ค่าเสียหายในครั้งนี้นำให้แก่ราชการเป็นเงินคนละ ๖๙๔,๗๔๙.๔๙ บาท การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ประมาทเลินเล่อในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยาในครั้งนี้ และได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งราคาเวชภัณฑ์ที่สูงก็เพราะค่าเงินบาทผันผวนนั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีโอกาสชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานในชั้นการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ใช้สำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดมาเพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติและมีได้มีข้อสงสัยประการใด จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีก และการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงเหตุผลโดยชัดแจ้งแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำเงินมาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ติดต่อให้ผู้ขายนำเวชภัณฑ์ที่มีไชยา คิดเป็นมูลค่าเงิน ๑,๔๔๔,๘๖๐ บาท และเงินสดอีก ๓,๖๐๑ บาท รวมเป็นมูลค่าเงินจำนวน ๑,๔๔๘,๔๖๑ บาท ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ทักท้วงไว้ และเกินกว่ามูลค่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/คำนวณไว้...

คำนวณไว้เป็นเงิน ๑,๓๘๙,๔๔๘.๙๘ บาท มาชดใช้ให้แก่ทางราชการ และทางราชการได้รับ
 เวชภัณฑ์และเงินจำนวนดังกล่าวไว้แล้ว จึงถือได้ว่าความเสียหายที่ทางราชการได้รับจาก
 การกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการชดใช้แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
 มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำเงินมาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการจากกรณีดังกล่าวอีก
 โดยอ้างความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องชดใช้เป็นเงินแต่เพียง
 อย่างเดียวตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
 เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็จะเป็นเหตุให้ทางราชการ
 ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายซ้ำซ้อนและไม่เป็นไปตามหลักของการชดใช้ค่าเสียหาย
 แม้ข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
 ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้เป็นเงิน
 แต่เพียงอย่างเดียว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยนำเวชภัณฑ์ที่มีไชยา
 คิดมูลค่าเป็นเงิน ๑,๔๔๔,๘๖๐ บาท และเงินสดอีก ๓,๖๐๑ บาท มาชดใช้ให้แก่ทางราชการ
 แทนการชดใช้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียว โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม
 ๒๕๔๒ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ว่า
 ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ติดต่อให้ผู้ขายนำเวชภัณฑ์ที่มีไชยามาชดใช้ให้แก่ทางราชการ โดยแนบ
 รายการเวชภัณฑ์ที่มีไชยาที่นำมาชดใช้ให้แก่ทางราชการและใบเสร็จรับเงินของสำนักงาน
 สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อาจเกิดข้อกังขาได้ว่า
 เวชภัณฑ์ที่มีไชยาที่นำมาชดใช้แก่ราชการในครั้งนี้มีมูลค่าเต็มตามจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
 รายงานไว้หรือไม่ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบและพิจารณา
 ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่โดยตรงในการรับ
 เวชภัณฑ์ที่มีไชยาแทนการรับเงิน ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้ ดังนั้น การที่
 ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า มีการชดใช้เวชภัณฑ์ที่มีไชยาและชดใช้เงิน รวมมูลค่าเท่าที่สำนักงาน
 ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ทักท้วงไว้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้อง
 ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินแก่ทางราชการอีกนั้น จึงรับฟังได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
 มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการเป็นเงินคนละ ๖๙๔,๗๔๙.๔๙ บาท
 จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

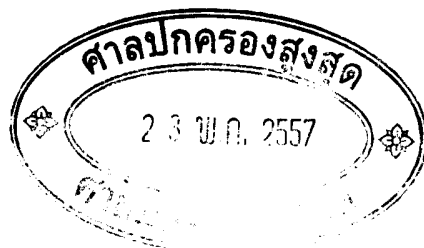
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
 ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำเงินคนละ ๖๙๔,๗๔๙.๔๙ บาท มาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
 ทางราชการ ปรากฏตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึง

/วันที่ ๑๗...



วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งตามหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอดึงเอาคำให้การในศาลปกครองชั้นต้นเป็นหลักฐานในชั้นอุทธรณ์ และขอโต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองติดต่อให้ผู้ขายนำเวชภัณฑ์ที่มีไซยามาخذใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการแทนการชดใช้เป็นตัวเงินนั้น ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี นอกจากนั้น การจัดซื้อในแต่ละครั้ง ส่วนราชการจะต้องมีข้อกำหนดระบุไว้อย่างชัดเจน คือ คุณภาพ ปริมาณ และราคาของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการและความจำเป็นของส่วนราชการในขณะนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเรียกให้ผู้ขายส่งมอบเวชภัณฑ์ที่มีไซยาเพิ่มเติม โดยไม่มีข้อเท็จจริงว่าผู้ขายส่งมอบของขาดจำนวน จึงเรียกให้ส่งมอบเพิ่มเติมจนครบจำนวน กรณีไม่มีเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสามารถเรียกให้ผู้ขายส่งมอบเวชภัณฑ์ที่มีไซยามาخذใช้ราคาเวชภัณฑ์ที่มีไซยาที่มีราคาสูงได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายและระเบียบให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกระทำการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้เวชภัณฑ์ที่มีไซยาที่รับมาไม่มีผลผูกพันในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับทางราชการ แต่เป็นกรณีเหตุส่วนตัวระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ขาย ไม่ผูกพันกับทางราชการ ดังนั้น เวชภัณฑ์ที่มีไซยาที่ได้รับมาจึงถือว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งการชดใช้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลเจ้าหนี้และเป็นการกลบเกลื่อนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ทำการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยาโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันและมีการพิจารณาราคาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ทำให้ผู้ขายได้ประโยชน์ แต่ทางราชการต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยาในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง หากยินยอมให้ถือการชำระหนี้โดยวิธีนี้เป็นการชดใช้ความผิดและความเสียหายแก่ทางราชการ ย่อมจะเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงความผิดและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อย่างร้ายแรง ประกอบกับการชดใช้ค่าเสียหายโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี



/ว่าด้วย...

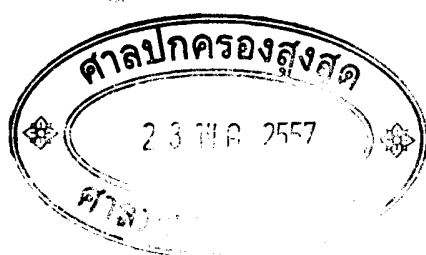
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนราชการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อน จึงสามารถกระทำได้ ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องชดใช้เป็นเงินเพียงอย่างเดียว ขอให้ศาลปกครองสูงสุด พิจารณายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหาย แก่ทางราชการต่อไป

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ทำคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

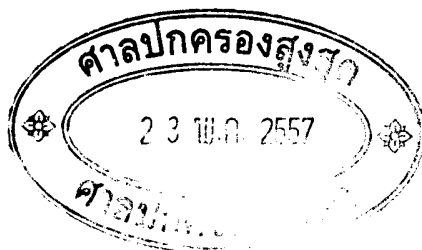
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการตรวจสอบการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ พบว่า การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใบยาโดยใช้เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนโครงการรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ยังสมควรช่วยเหลือเกื้อกูล (สปร.) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ จำนวน ๕๓ รายการ เป็นเงิน ๒,๘๕๓,๑๓๕ บาท และ เดือนกันยายน ๒๕๔๑ จำนวน ๒๒ รายการ เป็นเงิน ๘๖๓,๑๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๑๖,๒๘๕ บาท จากห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศกร เมติคอล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฤๅษยาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซมป์เวชภัณฑ์การแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อี ชัพพลาย และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส อี เมติคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าเวชภัณฑ์ มีราคาแพงกว่า ราคาที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด เป็นเงิน ๑,๔๔๘,๔๖๑ บาท อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งขณะนั้นผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งเภสัชกร ๕ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการหาผู้รับผิดชอบทางละเมิดจากกรณีดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๑๑๔๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการ ดังกล่าวได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามรายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีพฤติการณ์อันจงใจหรือเจตนา



/ในการปฏิบัติ...

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือมีพฤติการณ์กระทำการโดยปราศจากความระมัดระวัง ประกอบกับเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทักท้วง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ได้รับดำเนินการติดต่อผู้ประกอบการค้าเวชภัณฑ์เพื่อสอบถามและทักท้วง และผู้ประกอบการค้าเวชภัณฑ์ก็ได้ชดเชยเวชภัณฑ์ที่มีไชยาเป็นมูลค่า ๑,๔๔๔,๘๖๐ บาท และชดเชยเงินจำนวน ๓,๖๐๑ บาท รวมมูลค่าตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทักท้วง การที่ผู้ประกอบการค้าเวชภัณฑ์ได้ชดเชยเวชภัณฑ์ที่มีไชยาและชดเชยเงินให้นั้น น่าเชื่อว่าเป็นเพียงต้องการรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้าเอาไว้ มิใช่เป็นเพราะราคาเวชภัณฑ์ที่จำหน่ายสูงกว่าท้องตลาด การกระทำจึงไม่เข้าลักษณะองค์ประกอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เมื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมได้รับการชดเชยเวชภัณฑ์ที่มีไชยาและชดเชยเงิน รวมมูลค่าเกินกว่าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทักท้วงไว้ จึงเห็นว่าการชดเชยเวชภัณฑ์และชดเชยเงินจำนวนดังกล่าวสมประโยชน์แก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและเห็นควรยุติเรื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และได้ส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ มีราคาแพงกว่าราคาที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด บางรายการมีการจัดซื้อเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เกิดจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไชยา ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ โดยมูลค่าความเสียหายอันพึงคำนวณได้ในกรณีนี้ ภายหลังที่ได้เปรียบเทียบราคาเวชภัณฑ์ที่มีไชยาที่เคยจัดซื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โรงพยาบาลเขื่องใน โรงพยาบาลตระการพืชผล และโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร แล้ว เห็นว่า มูลค่าความเสียหายที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เป็นเงินจำนวน ๑,๓๘๙,๔๙๘.๙๘ บาท และโดยที่กรณีนี้เป็นเรื่องความเสียหายที่เกิดแก่เงินของทางราชการ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังผู้ขายจะได้ชดใช้เวชภัณฑ์ซึ่งมีราคาเท่าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ชี้ไว้จนครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่ก็มีอาจนำมาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เงินได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการคนละกึ่งหนึ่งเป็นเงิน



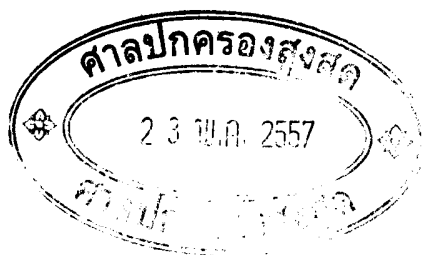
/คนละ...

คนละ ๖๙๔,๗๔๙.๔๙ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำเงินมาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๖ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำเงินคนละ ๖๙๔,๗๔๙.๔๙ บาท มาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งตามหนังสือดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นอุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินคนละ ๖๙๔,๗๔๙.๔๙ บาท เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

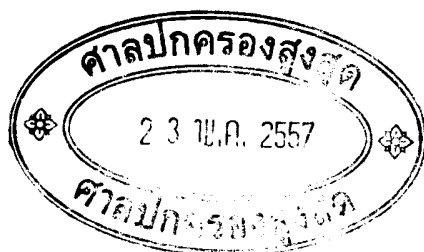
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่

/ทั้งสองประการ...



ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด แต่ยังมีต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ วรรคสอง กำหนดว่า ให้ผู้แต่งตั้งส่งสำนวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดว่าไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ วรรคสาม กำหนดว่า ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอำนาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เห็นสมควรจะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได้ ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจ้งคำสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ...

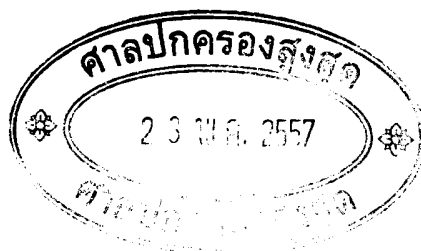
คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการตรวจสอบการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ พบว่า มีการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีโซยา มีราคาแพงกว่าราคาที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด เป็นเงิน ๑,๔๔๘,๔๖๑ บาท อยู่ใน



/ความรับผิดชอบ...

ความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งเภสัชกร ๕ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๑๑๔๐/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามรายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใหม่ทดแทนและเห็นควรยุติเรื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และได้ส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบว่า มูลค่าความเสียหายในกรณีนี้เป็นเงิน ๑,๓๘๘,๔๘๘.๘๘ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนแก่ทางราชการคนละกึ่งหนึ่งเป็นเงินคนละ ๖๙๔,๒๔๔.๔๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำเงินมาชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นได้ว่ากระบวนการในการดำเนินการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใหม่ทดแทนดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๘ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว

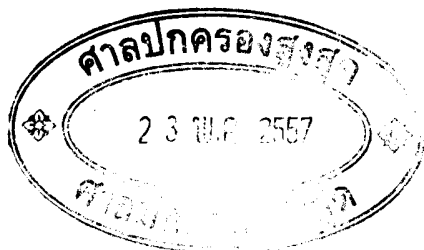
การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างในคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเหตุผลในการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบไม่แจ้งชัดว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่และจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๘ ไม่มีข้อกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานในชั้นการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด คงมีแต่ข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าวที่กำหนดให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่อ้างว่า



/การวินิจฉัย...

การวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่แจ้งชัดว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่นั้น เห็นว่า คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง เป็นเพียงความเห็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องปฏิบัติตามเท่านั้น ความเห็นดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างไรก็ตาม ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ระบุว่า การกระทำละเมิดเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งเภสัชกร ๔ ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุที่จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยาแนกกว่าที่จำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเห็นได้ว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวได้จัดให้มีเหตุผล ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

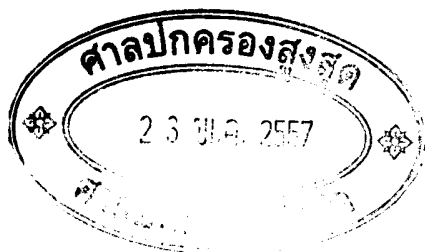
คดีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกระทำละเมิดต่อทางราชการหรือไม่ หากกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการหรือไม่ เพียงใด คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ติดต่อให้ผู้ขายนำเวชภัณฑ์และเงินสด รวมเป็นมูลค่ามากกว่าความเสียหายมาชดใช้แล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการซ้ำซ้อน อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว เห็นว่า มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ ๒๔ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการดังต่อไปนี้ ... (๓) ราคา



/มาตรฐาน...

มาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ... เมื่อพิจารณาถึงระเบียบดังกล่าว เห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์จะให้การจัดซื้อพัสดุมีราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่เคยมีการซื้อขายหรือราคาตามท้องตลาดทั่วไป เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่ไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเกินกว่าความจำเป็น คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีไซยาในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๔๑ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินไม่เกินครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๑๖,๒๘๕ บาท ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่า ราคาเวชภัณฑ์ดังกล่าวมีราคาแพงกว่าราคาที่จำหน่ายทั่วไป และจากการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏตามบัญชีเปรียบเทียบราคาเวชภัณฑ์ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ ท้ายคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ราคาเวชภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจัดซื้อดังกล่าวสูงกว่าที่โรงพยาบาลอื่นๆ จำนวน ๕ แห่ง เคยจัดซื้อในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ และบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๑๐ เกือบทุกรายการ คิดเป็นราคาที่จัดซื้อแพงกว่าที่โรงพยาบาลอื่นจัดซื้อจำนวน ๑,๓๘๙,๔๙๘.๙๘ บาท ซึ่งแสดงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้เปรียบเทียบราคาเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อกับที่เคยมีการจัดซื้อ และราคาในท้องตลาดทั่วไป ทำให้จัดซื้อเวชภัณฑ์ในราคาที่แพงกว่าราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ข้ออ้างที่ว่าเหตุที่ซื้อในราคาแพงเนื่องจากค่าเงินบาทผันผวนนั้น ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากราคาที่ตรวจสอบจากโรงพยาบาลอื่นอีก ๕ แห่ง ก็เป็นการจัดซื้อในช่วงระยะเวลาเดียวกัน การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

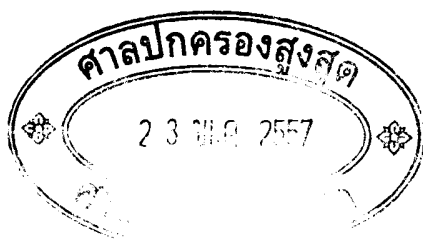
คดีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ติดต่อให้ผู้ขายเวชภัณฑ์ที่มีไซยานำเวชภัณฑ์ที่มีไซยามาخذใช้แก่ทางราชการเป็นมูลค่า ๑,๔๔๔,๘๖๐ บาท และเงินสดจำนวน ๓,๖๐๑ บาท รวมเป็นมูลค่า ๑,๔๔๘,๔๖๑ บาท จึงเกินกว่ามูลค่าความเสียหายแล้ว เป็นเหตุให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า ในกรณีที่ความเสียหายเกิดแก่เงิน ให้ใช้เป็นเงินแต่เพียงอย่างเดียว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างการพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ขอให้ผู้ขายชดใช้ความเสียหายเป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยามากกว่าความเสียหายแล้ว เห็นว่า ความเสียหายในคดีนี้เกิดจากการซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง จึงเป็นความเสียหายที่เกิดแก่เงินของทางราชการ เนื่องจากทางราชการต้องใช้เงินในการซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยามากกว่าความเป็นจริง การชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงต้องใช้เป็นเงินเท่านั้นตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การนำเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยามาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า เวชภัณฑ์ที่นำมาชดใช้ความเสียหายดังกล่าว เป็นเวชภัณฑ์ที่ทางราชการจำเป็นต้องใช้หรือไม่ และจะต้องใช้เวชภัณฑ์ประเภทใดในปริมาณเท่าใด แต่เป็นการชดใช้ตามที่ผู้ขายเห็นสมควร จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยชอบแล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในส่วนนี้ฟังขึ้น

คดีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใด พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใด ให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ จากบทบัญญัติดังกล่าว เห็นได้ว่ากฎหมายไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ทางราชการต้องได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนของความเสียหายในทุกกรณี แต่ให้พิจารณาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสองประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้พยายามเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขอให้ผู้ขายชดใช้ความเสียหายเป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยากับเงินคืนแก่ทางราชการ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สมควรต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนของความเสียหาย ซึ่งเมื่อพิจารณาจำนวนเวชภัณฑ์และเงินที่ทางราชการได้รับรวมเป็นมูลค่า ๑,๔๔๘,๔๖๑ บาท ซึ่งเกินกว่ามูลค่าของความเสียหาย และคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรรับผิดชอบร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายจำนวน ๑,๓๘๙,๔๔๘.๘๘ บาท กล่าวคือ ต้องรับผิดชอบจำนวน



/๖๙๔,๗๔๙.๕๐ บาท...

๖๔๔,๗๔๔.๕๐ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินคนละ ๓๔๗,๓๗๔.๗๕ บาท

ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าคนละ ๓๔๗,๓๗๔.๗๕ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าคนละ ๓๔๗,๓๗๔.๗๕ บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งดังกล่าว นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

นายประวิตร บุญเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายพนพล เสงเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด




ตุลาการผู้แถลงคดี : นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ

